Excelentíssimo Senhor Ministro do Supremo Tribunal Federal.

O **GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA**, no exercício da atribuição que lhe confere o art. 103, inciso V, da Constituição Federal, assistido pela Procuradoria-Geral do Estado, com endereço na Av. Epitácio Pessoa, n. 1498, Ed. Makadesh Mall, 3º e 4º andares, Torre, João Pessoa, Paraíba, vem, com acato e respeito, à presença de Vossa Excelência, ajuizar a presente

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR

em face do art. 169-A da Constituição do Estado da Paraíba e do art. 85 do seu ADCT, com novas redações conferidas pela Emenda Constitucional Estadual nº 59, de 15 de abril de 2025, pelo que expõe, fundamenta e requer.

I. Competência do Supremo Tribunal Federal

1. O Supremo Tribunal Federal detém a competência para realizar o controle da constitucionalidade das leis estaduais ou federais, em face da Constituição Federal, nos termos do art. 102, inciso I, alínea "a", da Constituição Federal, *verbis*:

> Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
>
> I - processar e julgar, originariamente:
>
> a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal.

2. Desta feita, inegável a competência desta e. Corte para declarar a inconstitucionalidade do art. 169-A da Constituição do Estado da Paraíba e do art. 85 do seu ADCT, acrescidos pela Emenda Constitucional Estadual nº 59, de 15 de abril de 2025, os quais se encontram em completa oposição à Constituição Federal.

II. Legitimidade Ativa, Pertinência Temática e Documentação Necessária

3. A legitimidade do Governador do Estado à propositura desta ADI decorre objetivamente do disposto no art. 103, inciso V, da Constituição Federal, a saber:

> Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:
>
> [...]
>
> V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal;

4. A pertinência temática entre a norma impugnada e os interesses tutelados pelo Governador da Paraíba é confirmada pelo fato de a norma impugnada se tratar de um dispositivo acrescentado à Constituição do Estado que impacta diretamente na autonomia do Chefe do Poder Executivo, na gestão orçamentária e na regularidade do fluxo financeiro estadual.

5. Com efeito, é intuitiva a existência da relação de pertinência entre o interesse específico do Governador do Estado em não executar uma norma estadual que esteja em flagrante incompatibilidade com a Constituição Federal.

6. A documentação que se acosta à presente ADI observa a regra contida no art. 3º, parágrafo único, da Lei 9.868/99, contemplando:

> **Doc. 01** - EC Estadual nº 59/2025 publicada no DOE-PB de 16/04/2025
>
> **Doc. 02** - PEC Estadual nº 19/2025 de iniciativa parlamentar e sua tramitação;
>
> **Doc. 03** - Voto do Min. Flávio Dino no julgamento do mérito da ADI 7493;
>
> **Doc. 04** - Voto do Min. Alexandre de Moraes no julgamento do mérito da ADI 7493;

Doc. 05 - LDO referente ao exercício de 2025 (Lei Estadual nº 13.328/2024) publicada no DOE-PB de 30/07/20245; e

Doc. 06 - Informações da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão sobre montantes de emendas parlamentares

7. Logo, confia o ora requerente que esta ADI será recebida e regulamente processada.

III. Ato Normativo Impugnado

8. Na edição do dia 16 de abril de 2025, o Diário Oficial do Estado da Paraíba carreou a publicação da Emenda Constitucional Estadual nº 59, de 15 de abril de 2025, que alterou as redações dos art. 169-A da Constituição do Estado da Paraíba e do art. 85 do seu ADCT (doc. 01).

9. A referida norma, decorrente da PEC Estadual nº 19/2025, de autoria do Deputado Estadual Taciano Diniz (doc. 02), tem a seguinte redação:

Emenda Constitucional nº 59, de 15 de abril de 2025

Art. 1º O Art.169-A da Constituição do Estado da Paraíba passa a vigorar com a seguinte redação:

"*Art. 169-A. As* ***emendas individuais*** *ao projeto de lei orçamentária, de execução obrigatória,* ***serão aprovadas no limite de 2% (dois por cento) da receita corrente líquida*** *do exercício financeiro anterior ao encaminhamento do projeto, observado que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde".*

Art. 2º O Art. 169-A da Constituição do Estado da Paraíba passa a ser renumerada como Art. 169-B.

Art. 3º O Art. 85 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação:

"*Art. 85. A* ***implementação do limite estabelecido no Art. 169-A desta Constituição ocorrerá de forma gradual, obedecendo aos seguintes percentuais****:*

I – ***1,50%*** *(um inteiro e cinquenta centésimos por cento) da receita corrente líquida do exercício financeiro anterior ao encaminhamento do projeto,* ***se executado no ano de 2026****;*

> *II – **2%** (dois por cento) da receita corrente líquida do exercício financeiro anterior ao encaminhamento do projeto, **se executado no ano de 2027**."*
>
> Art. 4º O Art. 85 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado da Paraíba passa a ser renumerado como artigo 86.
>
> Art. 5º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.

10. No entanto, como será demonstrado adiante, os novos arts. 169-A da Constituição do Estado da Paraíba e 85 do seu ADCT estão em flagrante descompasso com a Constituição Federal.

11. Desse modo, face às implicações que o dispositivo questionado deverá gerar à estrutura orçamentária do Estado, não há alternativa ao ora requerente senão a propositura da presente ação, para que haja a declaração da inconstitucionalidade dos dispositivos aqui questionados.

IV. Inconstitucionalidade do novo art. 169-A da Constituição Estadual

12. A figura recente das emendas individuais impositivas modificou a essência meramente autorizativa da legislação orçamentária e, consequentemente, remodelou a interação entre Executivo e Legislativo no processo orçamentário. Por esse motivo, a jurisprudência vem conferindo interpretação "*de forma estrita e cautelosa*" às normas sobre a matéria (STF, Pleno, ADPF 6.308, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 30/06/2022).

13. Nesse contexto, este Supremo Tribunal Federal sedimentou diretriz no sentido de que, para as emendas individuais impositivas, os entes estaduais devem obedecer ao regramento imposto pela Constituição Federal, por aplicabilidade do princípio da simetria. Confira-se, exemplificativamente:

> Direito constitucional e financeiro. **Ação direta de inconstitucionalidade**. **Normas estaduais que tratam de emendas parlamentares impositivas em matéria orçamentária**. 1. Ação direta de inconstitucionalidade contra dispositivos da Constituição do Estado de Roraima, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual (para o exercício de 2020)

desse mesmo ente federado. As normas impugnadas estabelecem, em síntese, limites para aprovação de emendas parlamentares impositivas em patamar diferente do imposto pelo art. 166, §§ 9º e 12, da CF/1988, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais nº 86/2015 e nº 100/2019, e pelo art. 2º da EC nº 100/2019. 2. Competência da União para editar normas gerais de direito financeiro (art. 24, I, e § 1º, da CF/1988). Reserva de lei complementar federal para a edição de normas gerais sobre elaboração da lei orçamentária anual, gestão financeira e critérios para execução das programações de caráter obrigatório (art . 165, § 9º, da CF/1988). 3. A figura das emendas parlamentares impositivas em matéria de orçamento público, tanto individuais como coletivas, foi introduzida no Estado de Roraima antes de sua previsão no plano federal, que só ocorreu com as ECs nº 86/2015 e 100/2019. Legislação estadual que dispôs em sentido contrário às normas gerais federais então existentes sobre o tema, o que não é admitido na seara das competências concorrentes. Inexistência de constitucionalidade superveniente no Direito brasileiro. 4. Não bastasse isso, apesar de a Constituição Federal ter passado a prever as emendas parlamentares impositivas em matéria orçamentária, fixou limites diferentes daqueles que haviam sido adotados pelo Estado de Roraima. **As normas da CF/1988 sobre o processo legislativo das leis orçamentárias são de reprodução obrigatória pelo constituinte estadual. Aplicabilidade do princípio da simetria na espécie. Precedentes.** 5. Ação parcialmente conhecida e, nessa parte, pedidos julgados procedentes, para declarar a inconstitucionalidade do art . 113, §§ 3º, 3º-A, 4º, 6º, 7º, 8º e 9º, da Constituição do Estado de Roraima, acrescidos pelas Emendas Constitucionais nº 41/2014 e nº 61/2019, e, por arrastamento, do art. 24, §§ 1º, 2º, 4º, 5º e 6º, da Lei nº 1.327/2019 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e do art. 8º da Lei nº 1 .371/2020 (Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2020), ambas do Estado de Roraima, mantidos os efeitos da cautelar no período em que vigeu.

(STF - ADI: 6308 RR 0085720-45.2020.1 .00.0000, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 06/06/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 15/06/2022)

Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 151, § 12, da Constituição do Estado de Sergipe, acrescentado pela Emenda Constitucional Estadual nº 53, de 10 de dezembro de 2020. **Emenda parlamentar impositiva**. Vedação do cômputo de "restos a pagar" para o cumprimento da execução orçamentária e financeira obrigatória dos programas de trabalho incluídos no âmbito daquela unidade federativa . Inconstitucionalidade. Competência da União para editar normas gerais de direito financeiro e orçamento (art. 24, incisos I e II, § 1º, da CF/88). Reserva de lei complementar federal para a edição de normas gerais sobre elaboração da lei orçamentária anual, gestão financeira e critérios para execução das programações de caráter obrigatório (art . 165, § 9º, da CF/88). **Emendas Constitucionais nºs 86/15 e 100/19 e Lei Federal nº 4.320/64. Reprodução obrigatória. Princípio da simetria**. Precedentes. Ação direta de

> inconstitucionalidade julgada procedente. 1. A Constituição Federal determina que é da União a competência para a edição de normas gerais de direito financeiro e orçamento (art. 24, incisos I e II), reservando aos estados e ao Distrito Federal o exercício de competência legislativa suplementar, de forma a adicionar situações específicas que somente podem ser observadas no âmbito local. Ademais, as normas gerais sobre elaboração da lei orçamentária anual, sobre gestão financeira e sobre critérios para a execução de programações de caráter obrigatório (como as emendas parlamentares impositivas) estão reservadas a lei complementar federal (arts. 163 e 165 da CF) . 2. A Emenda Constitucional nº 86, promulgada em 17 de março de 2015, originária da "PEC do Orçamento Impositivo", passou a prever as chamadas emendas impositivas à Lei Orçamentária Anual (LOA) e representa uma exceção às emendas parlamentares autorizativas, tendo por escopo tornar obrigatória a execução das emendas parlamentares individuais (art. 166, § 11, da CF). 3 . O constituinte sergipano, no intuito de garantir a execução total do orçamento impositivo no mesmo exercício financeiro da respectiva lei orçamentária, inovou ao impedir que se considere o cômputo de qualquer percentual de despesas inscritas em restos a pagar, para fins do cumprimento da execução orçamentária e financeira no âmbito do Estado de Sergipe (§ 12 do art. 151 da CE). In casu, ao atribuir às referidas emendas estaduais parlamentares impositivas vedação orçamentária não prevista na Constituição Federal (art. 166, § 17, da CF, alterado pela EC nº 126/22), o constituinte derivado decorrente extrapolou os limites de sua competência suplementar legislativa. **4. O Supremo Tribunal Federal tem entendido que normas da Constituição Federal sobre o processo legislativo das leis orçamentárias são de observância obrigatória pelas constituições dos estados. Por conseguinte, as regras introduzidas à CF/88 por meio da edição das Emendas Constitucionais nº 86/15, nº 100/19 e nº 126/22 devem ser observadas pelo legislador estadual, por força do princípio da simetria. Precedentes**. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade formal do § 12 do art. 151 da Constituição do Estado de Sergipe, acrescentado pela Emenda Constitucional Estadual nº 53, de 10 de dezembro de 2020.
>
> (STF - ADI: 7060 SE, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 03/07/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-08-2023 PUBLIC 03-08-2023)

14. Sob o pretexto de assim fazê-lo, foi introduzida na Constituição do Estado da Paraíba, através da Emenda Constitucional nº 59, de origem parlamentar – *PEC Estadual nº 19/2025, de autoria do Deputado Estadual Taciano Diniz (doc. 02)* –, norma de teor idêntico ao do art. 166, § 9º, da Constituição Federal. Confira-se:

> **Constituição do Estado da Paraíba**

> Art. 169-A. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária, de execução obrigatória, serão aprovadas **no limite de 2% (dois por cento)** da receita corrente líquida do exercício financeiro anterior ao encaminhamento do projeto, observado que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde.

> **Constituição Federal**
>
> Art. 166. [*omissis*]
>
> § 9º As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas **no limite de 2% (dois por cento)** da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, observado que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 126, de 2022)

15. Ocorre que, ao reproduzir de forma literal somente esse dispositivo (art. 166, § 9º, da CF), o constituinte derivado estadual desconsiderou o teor do dispositivo constitucional subsequente, o § 9º-A, imprescindível para adaptar, de maneira correta, o regramento federal à realidade Estadual e, com isso, satisfazer a necessária simetria. Confira-se o teor do dispositivo omitido:

> **Constituição Federal**
>
> Art. 166. [*omissis*]
>
> § 9º-A Do limite a que se refere o § 9º deste artigo, **1,55%** (um inteiro e cinquenta e cinco centésimos por cento) **caberá às emendas de Deputados** e **0,45%** (quarenta e cinco centésimos por cento) **às de Senadores**. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 126, de 2022)

16. Ora, não obstante o art. 166, § 9º, da Constituição da República – *reproduzido no dispositivo ora impugnado* – prever, para as emendas individuais, o limite de 2% (dois por cento) da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, este valor se refere ao Congresso Nacional como um todo, cabendo, conforme o § 9º-A, 1,55% (um inteiro e cinquenta e cinco centésimos por cento) às emendas de Deputados e 0,45% (quarenta e cinco centésimos por cento) às de Senadores.

17. Para a manutenção da correta simetria entre o modelo federal e a norma local, o percentual destinado à Assembleia Legislativa Estadual deve ser equivalente àquele destinado à Câmara dos Deputados (1,55% conforme o art. 166, § 9º-A) e não aquele

aplicado ao Congresso Nacional como um todo (2% nos termos do art. 166, § 9º). Explica-se.

18. A Assembleia Legislativa estadual, por sua natureza unicameral e função representativa, corresponde funcionalmente no plano federal à Câmara dos Deputados. Ambas as instituições se destinam à representação popular em seus respectivos âmbitos federativos, eleitas segundo o sistema proporcional e organizadas conforme critérios populacionais.

19. A própria Constituição Federal confirma essa correspondência ao determinar que o número de deputados estaduais seja estabelecido proporcionalmente à representação do Estado-membro na Câmara dos Deputados, nos termos do artigo 27:

> Art. 27. O número de Deputados à **Assembléia Legislativa** corresponderá ao triplo da representação do Estado na **Câmara dos Deputados** e, atingido o número de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze.

20. Por outro lado, a parcela de 0,45% destinada exclusivamente aos Senadores da República não pode ser reivindicada pelo Deputados Estaduais, pois inexiste instituição análoga ao Senado Federal no plano subnacional, haja vista a sua função peculiar e específica de representação dos Estados-membros no pacto federativo.

21. A mera reprodução do art. 166, § 9º, da CF no plano estadual, omitindo-se quanto às disposições do § 9º-A, revela incompreensão da estrutura bicameral do Congresso Nacional e gera distorção na aplicação do princípio da simetria.

22. A tentativa de concentrar na Assembleia Legislativa Estadual o somatório das prerrogativas atribuídas a ambos os Parlatórios federais contraria a lógica do sistema federativo e viola o princípio da proporcionalidade. Se deputados estaduais pudessem dispor de 2% da receita corrente líquida estadual para emendas individuais, teriam poder orçamentário individual superior ao dos deputados federais, limitados a 1,55% da receita corrente líquida federal.

23. A hierarquia invertida, pretendida pelos introdutores do art. 169-A da Constituição do Estado da Paraíba, é incompatível com a estrutura federativa brasileira, na qual os entes subnacionais não podem ter prerrogativas superiores às da União em matérias de reprodução obrigatória.

24. Essa concepção encontra assento no entendimento dos Ministros Flávio Dino (doc. 03) e Alexandre de Moraes (doc. 04), no julgamento do mérito da **ADI nº 7493** – *ainda pendente* –, que enfrentaram questão análoga ao analisarem a constitucionalidade de dispositivo da Constituição do Estado de Mato Grosso, que fixava o mesmo percentual de 2% para emendas individuais obrigatórias.

25. Ambos os Ministros, em convergência interpretativa irretocável, sustentaram que o limite constitucional adequado para as Assembleias Legislativas estaduais deve corresponder ao percentual destinado à Câmara dos Deputados no modelo federal, ou seja, 1,55% da receita corrente líquida, rejeitando a aplicação integral do limite global de 2% previsto para o conjunto do Congresso Nacional, haja vista a inexistência de órgão equivalente ao Senado na esfera estadual.

26. Diante do exposto, quando confrontado com os arts. 166, §§ 9º e 9º-A da CRFB, o novo artigo 169-A da Constituição do Estado da Paraíba padece de inconstitucionalidade por violação ao princípio da simetria constitucional, ao reproduzir de forma incompleta e inadequada o modelo federal de emendas individuais obrigatórias, devendo ser extirpado do ordenamento constitucional paraibano.

V. Inconstitucionalidade do novo art. 85 do ADCT do Estado da Paraíba

27. Além de introduzir indevidamente o limite de 2% (dois por cento) da receita corrente líquida para as emendas individuais no art. 169-A, o constituinte derivado estadual, através da mesma Emenda Constitucional nº 59, de 15 de abril de 2025, também alterou a redação do art. 85 do ADCT com vistas à execução concreta desses novos limites, *verbis*:

> ADCT, Art. 85. A implementação do limite estabelecido no Art. 169-A desta Constituição ocorrerá de forma gradual, obedecendo aos seguintes percentuais:
>
> I – 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) da receita corrente líquida do exercício financeiro anterior ao encaminhamento do projeto, se executado no ano de 2026;
>
> II – 2% (dois por cento) da receita corrente líquida do exercício financeiro anterior ao encaminhamento do projeto, se executado no ano de 2027.

12. Ao se analisar a sobredita Emenda Constitucional Estadual nº 59/2025, que alterou a redação do art. 85 do ADCT do Estado da Paraíba, verifica-se que ela se materializou através da PEC Estadual nº 19/2025, de autoria do Deputado Estadual Taciano Diniz (doc. 02).

15. Em um primeiro aspecto, não há dúvida que a norma ora impugnada padece de inconstitucionalidade formal por invadir a esfera de atribuição do Chefe do Executivo, que, à luz do art. 165 da CRFB, é aquele que tem a iniciativa da legislação orçamentária. Confira-se:

> **Art. 165**. Leis de iniciativa **do Poder Executivo** estabelecerão:
>
> I - o plano plurianual;
>
> II - as diretrizes orçamentárias;
>
> III - os orçamentos anuais.

28. Como já se anunciou acima, o art. 85 do ADCT impacta diretamente a formação e a execução do orçamento estadual, afetando a programação orçamentária e a disponibilidade de recursos para outras ações e políticas públicas a cargo da Administração Estadual.

29. Sendo assim, a norma ora inquinada, ao violar o art. 165 da CRFB e desrespeitar a reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, também ignorou por completo a participação desse Poder "*seja na conformação e na discussão da proposição legislativa, seja na possibilidade de veto, já que não previsto no processo legislativo das emendas constitucionais (CRFB, art. 60, § § 2º e 3º)*" (ADI 6059/RR – Min. Alexandre de Moraes).

30. Oportuno consignar que: "*Aplica-se, em âmbito estadual, o art. 61, § 1º, da Constituição Federal, que consagra reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para iniciar o processo legislativo das matérias nele constantes, inclusive no que diz respeito à iniciativa de emendas às Constituições. Precedentes*" (ADI nº 5.296/DF – Rel.ª Min. Rosa Weber).

31. Corroborando esse mesmo posicionamento, destacam-se os seguintes julgados:

> **AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2019, DO ESTADO DE ALAGOAS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. ART. 61, §1º, II, e, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA**. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ART. 2º, DA CRFB. PROCEDÊNCIA.
>
> I. Caso em exame
>
> 1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra a Emenda Constitucional nº 45/2019, do Estado de Alagoas, que acrescentou o inciso XVI ao art. 79 da Constituição estadual, determinando a competência da Assembleia Legislativa de participar da composição de todos os Conselhos Estaduais, Fóruns Estaduais, Comitês Gestores e Fundos Estaduais do Poder Executivo por meio da indicação de no mínimo dois representantes.
>
> II. Questão em discussão
>
> **2. A questão em discussão consiste em saber se a Emenda 45 de 2019 à Constituição do Estado de Alagoas viola às disposições normativas da Constituição da República que definem a iniciativa legislativa para o processo de reforma da Constituição e a separação dos Poderes.**
>
> III. Razões de decidir
>
> **3. O poder de reforma da Constituição estadual se submete às regras de reserva de iniciativa estabelecidas pela Constituição da República. Precedentes.**
>
> **4. A Emenda Constitucional nº 45/2019, do Estado de Alagoas é formal e materialmente inconstitucional por vício de iniciativa e violação ao princípio da separação dos Poderes, pois a iniciativa de emendas às constituições estaduais sobre a criação, extinção ou estruturação dos órgãos da Administração Pública compete exclusivamente ao Poder Executivo local. Precedentes.**
>
> IV. Dispositivo
>
> **5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado procedente, para se declarar a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 45/2019, do Estado de Alagoas.**
>
> (ADI 6856/AL – Rel. Min. Edson Fachin, j. 21/10/2024)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL 72/2016 DO ESTADO DE SANTA CATARINA E ARTIGO 11 DA LEI COMPLEMENTAR 141/2012. VINCULAÇÃO DE RECEITAS A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM PERCENTUAL SUPERIOR AO ESTABELECIDO PELO LEGISLADOR COMPLEMENTAR FEDERAL NO EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA CONFERIDA CONSTITUCIONALMENTE. É VEDADA A VINCULAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS A FINALIDADES NÃO EXPRESSAMENTE PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ARTIGOS 165, 167, IV, E 198, § 3º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). É VEDADO AO LEGISLADOR COMPLEMENTAR FEDERAL ATRIBUIR COMPETÊNCIA LEGISLATIVA A CONSTITUIÇÕES ESTADUAIS E LEIS ORGÂNICAS PARA INSTITUIREM VINCULAÇÃO DE RECEITA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO.

1. A Constituição Federal reserva ao Poder Executivo a iniciativa das leis que estabelecem o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais, o que, em respeito à separação dos Poderes, consubstancia norma de observância obrigatória pelos demais entes federados.

2. É cediço na jurisprudência da Corte que a inserção nos textos constitucionais estaduais dessas matérias, cuja veiculação por lei se submeteria à iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, subtrai a este último a possibilidade de manifestação. Precedentes: ADI 584, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 9/4/2014; e ADI 1.689, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ de 2/5/2003.

3. A usurpação da iniciativa legislativa em matéria orçamentária por parlamentar ou mesmo pelo constituinte estadual ocorre tanto pela criação de rubricas quanto pelo estabelecimento de vinculações de receitas orçamentárias, quando não previstas ou autorizadas na Constituição Federal.

4. A função legislativa de frear e limitar os Poderes do Executivo na elaboração do orçamento deve ocorrer no momento de deliberação e aprovação da proposta orçamentária, vedada a vinculação abstrata de receitas, salvo as autorizações constitucionais.

[...]

(ADI 5897/SC – Rel. Min. Luiz Fux, j. 24/04/2019)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 245 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ. VINCULAÇÃO DE RECEITAS OBTIDAS JUDICIALMENTE DA UNIÃO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS JUDICIAIS DO ESTADO. OFENSA AO REGRAMENTO CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS. VÍCIO FORMAL. INICIATIVA LEGISLATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

> 1. O preceito atacado cria forma transversa de quebra da ordem de precedência dos precatórios ao efetivar a vinculação das receitas obtidas com indenizações ou créditos pagos ao Estado pela União ao pagamento de débitos de idêntica natureza. Não encontra amparo constitucional a previsão, porquanto seria instalada, inevitavelmente, uma ordem paralela de satisfação dos créditos, em detrimento da ordem cronológica. Impossibilidade de regramento da matéria por norma de hierarquia inferior. Precedentes.
>
> **2. O dispositivo da Constituição do Estado do Paraná, ao efetuar vinculação de receita de caráter orçamentário, qual seja, a obtida do ente central por recebimento de indenizações ou de outros créditos, incorre em vício de natureza formal, uma vez que a Carta Política exige que a iniciativa legislativa de leis com esse conteúdo seja do chefe do Poder Executivo. Precedentes.**
>
> **3. Ação julgada procedente.**
>
> (ADI 584, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 19/03/2014)

32. É bem por isso que a flagrante invasão de limites de competência legiferante de um Poder por outro, como se apresenta no caso em questão, leva à violação do art. 2º da Constituição Federal, que estabelece o princípio da separação e independência dos Poderes (CRFB, art. 2º). Transcreve-se:

> Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

33. Ademais, a norma ora impugnada desconsiderou as diretrizes fixadas na **ADI 7.697 (Pleno, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 05/12/2024)**, especialmente a de número 14, referente aos limites de crescimento das emendas impositivas, no seguinte sentido:

> **"14. Em face da equivalência entre os Poderes, prevista na Constituição e adotada pela LC nº. 210/2024, as despesas com emendas parlamentares não podem crescer, em 2025 e anos seguintes, mais do que as despesas discricionárias do Executivo, ou do que o limite de crescimento do teto da LC nº. 200/2023 (novo arcabouço fiscal), ou do que a variação da Receita Corrente Líquida (RCL), o que for menor, até deliberação do STF quanto ao mérito da ADI 7697".**

34. Extrai-se da decisão do **Min. Flávio Dino**, referendada à unanimidade pelo Plenário do STF, o seguinte:

91. Nesse sentido, o Congresso Nacional, em boa hora, optou por instituir uma **salutar simetria entre as dotações discricionárias do Executivo e as emendas parlamentares no art. 14 da LC nº. 210/2024**, que assim dispõe: "*Art. 14. É vedada a imposição de regra, restrição ou impedimento às emendas parlamentares que não sejam aplicáveis às programações orçamentárias discricionárias do Poder Executivo.*"

92. Trata-se de um imperativo lógico derivado do fato de - na Constituição - existir apenas um único OGU, e não dois, conforme ressaltado. Ou seja, não há fundamento constitucional para um regramento excepcional referente às "emendas parlamentares", as quais versam exatamente sobre propostas oriundas de Deputados e Senadores a serem incluídas nas despesas discricionárias do País. Evidentemente, tal equivalência deve ser recíproca**: quaisquer regras, restrições ou impedimentos às programações orçamentárias discricionárias do Poder Executivo são aplicáveis ao conjunto das emendas parlamentares**.

93. Ainda sobre o ponto, relembro que, nos termos da reunião interinstitucional entre os Poderes, o Executivo e o Legislativo deveriam ajustar "o tema da vinculação das emendas parlamentares à receita corrente líquida, de modo a que elas **não cresçam em proporção superior ao aumento do total das despesas discricionárias**".

94. Acerca do problema do montante das emendas parlamentares, Hélio Tollini e Marcos Mendes, em estudo já mencionado, constataram que o uso de emendas para a criação de despesas no OGU cresceu, no Brasil, a partir de 2015, sendo que os valores pagos saltaram "de R$ 3,9 bilhões, em 2015 para R$ 48,3 bilhões em 2024, em valores reais de 2024", conforme ilustra o gráfico a seguir: [...] Os pesquisadores demonstraram, ainda, a participação das emendas parlamentares no montante das despesas discricionárias: [...]

95. **Certamente, nenhuma despesa no Brasil teve similar trajetória em desfavor da responsabilidade fiscal. Acredito até que a citada trajetória não encontra paralelo na história econômica internacional**.

96. À vista do exposto e do diálogo entre os Poderes - já citado - e até ulterior pronunciamento de mérito deste STF na ADI 7697, **deve ser considerado como teto de crescimento das emendas parlamentares o mesmo das despesas discricionárias do Executivo, ou o limite de crescimento do teto da LC nº. 200/2023 (novo arcabouço fiscal), ou a Receita Corrente Líquida (RCL), O QUE FOR MENOR.** Assim haverá uma compatibilidade com a equivalência entre os Poderes, contendo o agigantamento das despesas determinadas pelo Poder Legislativo e mantendo-as em consonância com o que se verifica no âmbito do Poder Executivo. Se é certo que este não é maior do que aquele, por outro lado é incabível, em termos constitucionais, a continuidade, sem limites, da expansão dos gastos impostos por emendas parlamentares. Os parâmetros

> de controle constitucional residem nos princípios e regras relativos à separação de Poderes e à responsabilidade fiscal, exame definitivo que será efetuado quando do julgamento da ADI 7697.
>
> DISPOSITIVO
>
> Ante todo o exposto, em resposta aos pedidos formulados pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, DECIDO:
>
> [...]
>
> **14. Em face da equivalência entre os Poderes, prevista na Constituição e adotada pela LC nº. 210/2024, as despesas com emendas parlamentares não podem crescer, em 2025 e anos seguintes, mais do que as despesas discricionárias do Executivo, ou do que o limite de crescimento do teto da LC nº. 200/2023 (novo arcabouço fiscal), ou do que a variação da Receita Corrente Líquida (RCL), o que for menor, até deliberação do STF quanto ao mérito da ADI 7697. [...]"**

35. Portanto, é nítido que as emendas parlamentares individuais não podem crescer em proporção superior ao crescimento da despesa discricionária do Executivo ou da receita corrente líquida, o que for menor.

36. No Estado da Paraíba, conforme estabelecido na LDO para o exercício de 2025 (Lei Estadual nº 13.328/2024 – doc. 05), o percentual destinado às emendas parlamentares individuais impositivas correspondeu a 0,9% da Receita Corrente Líquida:

> Art. 33. A lei orçamentária anual conterá dotação consignada à reserva de contingência em valor equivalente a até 1,0% (um por cento) da receita corrente líquida, para atender ao disposto no inciso III do art. 5o da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, e de **0,9 (zero vírgula nove por cento) da mesma receita (RCL) consignada à Reserva para cobertura de Emendas Parlamentares no Código 9999.9998.0287**, para atender às emendas individuais impositivas dos parlamentares ao projeto de lei orçamentária anual, quando de sua tramitação no Poder Legislativo, sendo que metade deste percentual será destinada obrigatoriamente a ações e serviços públicos em saúde.

37. Cumprindo-se a referida regra, no exercício de 2025, o montante destinado às emendas parlamentares impositivas foi de R$ 168.480.924,00, de acordo com informações da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão (doc. 06).

38. Ocorre que o art. 85 do ADCT, ora impugnado, estabelece crescimento escalonado desse percentual – *que em 2025 foi de 0,9%* – para 1,5% em 2026 e 2% em 2027.

39. Para se ter real dimensão do crescimento pretendido, a execução, para o exercício de 2026, do percentual de 1,5% da RCL do exercício financeiro anterior ao encaminhamento do projeto de LOA representaria o montante de R$ 283.921.215,00 (doc. 06).

40. Desta forma, salta aos olhos que o dispositivo aqui impugnado violou a diretriz 14 estabelecida na ADI 7.697, vez que, considerando a variação entre os exercícios de 2023 e 2024, o crescimento estaria limitado a 8,24%, que importaria no montante de R$ 182.370.489,00, conforme se observa dos dados a seguir apresentados (doc. 06):

- **Considerando a variação entre os exercícios de 2023 e 2024.**

Base de Dados	2023	2024	Variação 2024/2023
Despesas Discricionárias do Executivo	R$ 4.173.442.282,00	R$ 4.517.500.808,00	8,24%
Receita Corrente Liquida	R$ 16.773.628.000,00	R$ 18.928.081.000,00	12,84%

Fonte: Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
Nota: O teto da LC nº. 200/2023 não se aplica ao estado.

41. Resulta evidente o crescimento desproporcional das despesas com emendas parlamentares impositivas, configurando a manifesta inconstitucionalidade do novo art. 85 do ADCT do Estado da Paraíba, por desequilibrar a distribuição dos recursos discricionários entre os Poderes.

42. Não bastasse isso, a norma ora impugnada também afronta o art. 165, inciso II, §§ 2º e 12, da Constituição Federal vez que tem conteúdo afeto ao campo temático das diretrizes orçamentárias. Transcreve-se:

> **Art. 165.** Leis de **iniciativa do Poder Executivo** estabelecerão:
> I - o plano plurianual;
> II - as **diretrizes orçamentárias**;
> III - os orçamentos anuais.
> [...]

> **§ 2º**. A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas, em consonância com trajetória sustentável da dívida pública, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.
>
> [...]
>
> **§ 12.** Integrará a lei de diretrizes orçamentárias, para o exercício a que se refere e, pelo menos, para os 2 (dois) exercícios subsequentes, anexo com previsão de agregados fiscais e a proporção dos recursos para investimentos que serão alocados na lei orçamentária anual para a continuidade daqueles em andamento.

43. Como dito, a norma ora impugnada inovou a ordem jurídica e estabeleceu sistemática de execução concreta dos novos limites impostos ao repasse de verbas para emendas parlamentares impositivas.

44. Ocorre que, por coerência lógica, esse tipo de matéria se revela como próprio e específico da Lei de Diretrizes Orçamentárias, dada a manifesta intenção de orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual.

45. Afinal, na prática, constitui papel Lei de Diretrizes Orçamentárias servir de instrumento de planejamento da gestão administrativa, enquanto tem por objetivo traçar as metas, definir as prioridades e fixar as diretrizes governamentais, adequando-as às reais possibilidades de caixa do Tesouro Estadual.

46. Portanto, a norma inquinada usurpou a competência da Lei de Diretrizes Orçamentárias, contrariando o modelo constitucional de planejamento orçamentário e o princípio da exclusividade.

47. Lado outro, cumpre assentar que nova previsão veiculada no art. 85 do Estado da Paraíba gera indevido aumento de despesas em desacordo com a sistemática constitucional vigente.

48. Isso porque o art. 166, § 3º, da Constituição Federal pressupõe que a atuação do Poder Legislativo nas leis orçamentárias depende da indicação dos recursos necessários,

admitindo-se apenas aqueles provenientes de anulação de despesa, o que não ocorreu no presente caso. Confira-se:

> Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.
>
> [...]
>
> § 3º As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso:
>
> II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre:
>
> a) dotações para pessoal e seus encargos;
>
> b) serviço da dívida;
>
> c) transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal; ou
>
> III - sejam relacionadas:
>
> a) com a correção de erros ou omissões; ou
>
> b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.

49. Mas não é só. Além dos vícios anteriormente apontados, há flagrante vulneração ao ciclo de execução orçamentária, que encontra assento no art. 166, § § 13, 14 e 18, da Constituição Federal. Vale citar:

> Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.
>
> [...]
>
> § 13. As programações orçamentárias previstas nos §§ 11 e 12 deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica.
>
> § 14. Para fins de cumprimento do disposto nos §§ 11 e 12 deste artigo, os órgãos de execução deverão observar, nos termos da lei de diretrizes orçamentárias, cronograma para análise e verificação de eventuais impedimentos das programações e demais procedimentos necessários à viabilização da execução dos respectivos montantes.
>
> [...]
>
> § 18. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na

> lei de diretrizes orçamentárias, os montantes previstos nos §§ 11 e 12 deste artigo poderão ser reduzidos em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das demais despesas discricionárias.

50. No caso concreto, ao estabelecer sistemática de execução concreta dos novos limites impostos ao repasse de verbas para emendas individuais impositivas, a norma impugnada tem o condão de comprometer a equidade na execução orçamentária, vulnerando, como consequência, o ciclo dessa execução.

51. Por fim, saliente-se que o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que a Assembleia Legislativa da Paraíba vem exorbitando sua competência na regulamentação de matérias relacionadas ao ciclo orçamentário regular, conforme referendo na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.643/PB. Eis a ementa:

> **AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. EMENDA PARLAMENTAR AO PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DA PARAÍBA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA COM A PROPOSTA DO CHEFE DO EXECUTIVO. PREVISÃO DE EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA DE EMENDAS INDIVIDUAIS ANTES DO TÉRMINO DO CICLO ORÇAMETÁRIO**. DESACORDO ENTRE OS PRAZOS DO PLANO PLURIANUAL E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.
>
> 1. **Previsão de prazos específicos para a execução orçamentária e financeira referente às emendas individuais, quando tiver por destinatários Municípios, na Lei do Plano Plurianual 2024-2027 do Estado da Paraíba.** Previsão de prazo para solicitação de alteração do "campo Meta Específica" de emendas individuais impositivas.
>
> 2. **Dispositivos impugnados originados de emenda parlamentar, tendo ocorrido veto e, após, a sua derrubada. Iniciativa do Chefe do Poder Executivo para proposições legislativas em matéria orçamentária. Inexistência de pertinência com a proposição original.**
>
> **3. Cronograma de execução orçamentária e financeira, com termo final no curso do exercício financeiro correspondente. Interferência na condução orçamentária diante do seu ciclo ordinário e das contingências de ordem técnica. Incompatibilidade com o princípio da separação dos Poderes e do devido processo orçamentário.**
>
> 4. Prazos previstos no Plano Plurianual em desacordo com aqueles previstos na Lei de diretrizes para a elaboração da Lei orçamentária. Cenário de insegurança jurídica.

5. Incertezas do administrador quanto à regular execução orçamentária e financeira.

6. Medida cautelar referendada para suspender a eficácia dos §§ 3º e 4º do art. 9º da Lei Estadual 13.040/2024, do Estado da Paraíba, até o efetivo julgamento de mérito.

(ADI 7643 MC-REF / PB – Rel. Min. Alexandre de Moraes. DJE 18/06/2024)

52. Portanto, é flagrante a incompatibilidade entre o novo art. 85 do ADCT do Estado da Paraíba, acrescido pela Emenda Constitucional Estadual nº 59, de 15 de abril de 2025, e o disposto nos artigos 2º; 165, caput, II, e §§ 2º e 12; e 166, §§ 13, 14 e 18, da Constituição Federal, além da diretriz de nº 14 fixada na ADI 7.697 (Pleno, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 05/12/2024) (normas de controle), segundo diretriz decisória consagrada por essa Excelsa Corte por ocasião da concessão do ADI nº 7643 MC-REF / PB.

VI. Concessão da Medida Cautelar

53. A concessão de medida cautelar em sede de controle concentrado de constitucionalidade exige a demonstração cumulativa do *fumus boni iuris* e do *periculum in mora*, nos termos do art. 10 da Lei nº 9.868/1999. No caso em tela, os requisitos se encontram robustamente configurados.

54. É manifesta a plausibilidade jurídica, considerando que o dispositivo impugnado, a um só tempo, viola frontalmente múltiplas normas constitucionais, conforme já demonstrado nos fundamentos jurídicos desta petição, corroborados pela abundante jurisprudência suscitada desta Suprema Corte, tendo em vista que:

(i) ***o art. 169-A da Constituição Estadual viola o princípio da simetria ao reproduzir inadequadamente o limite de 2% previsto para o Congresso Nacional como um todo, quando deveria aplicar apenas o percentual de 1,55% correspondente à Câmara dos Deputados, na esteira do entendimento dos Ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes na ADI 7493, conforme arts. 166, §§ 9º e 9º-A, da CRFB;***

(ii) ***o art. 85 do ADCT padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, ao tratar de matéria orçamentária de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, violando os arts. 2º e 165 da Constituição Federal;***

(iii) ***o art. 85 do ADCT contraria a diretriz 14 fixada na ADI 7.697, ao permitir crescimento das emendas impositivas em patamar muito superior ao das despesas discricionárias do Executivo.***

(iv) ***o art. 85 do ADCT gera indevido aumento de despesas sem indicação dos recursos necessários, contrariando o art. 166, § 3º, da CRFB; e***

(v) ***o art. 85 do ADCT vulnera o ciclo de execução orçamentária estabelecido nos arts. 166, §§ 13, 14 e 18, da Constituição Federal;***

55. Lado outro, é iminente o perigo da demora, porque o novo art. 169-A da Constituição do Estado da Paraíba elevou indevidamente o limite do percentual da receita corrente líquida relativo ao repasse para as emendas individuais, ao passo que o novo art. 85 do ADCT já estabeleceu sistemática de execução concreta dos novos limites para o ciclo orçamentário de 2026.

56. A aplicação imediata desses critérios e sistemáticas inovadores comprometerá irreversivelmente todo o processo de elaboração orçamentária para 2026, gerando aumento indevido de despesas e tornando complexa qualquer reversão posterior dos efeitos.

57. Logo, estão reunidos os pressupostos para a concessão da medida liminar que ora se requer.

VII. Pedidos

58. Diante de todo o exposto, requer-se a este Excelso Supremo Tribunal Federal:

(i) demonstrado o *fumus boni juris* e o *periculum in mora*, **que seja deferido pedido de medida cautelar**, preferencialmente nos termos do art. 10, § 3º, da Lei 9.808/1999, ou na forma do art. 12, **para suspender a eficácia do art. 169-A da Constituição do Estado da Paraíba e do art. 85 do seu ADCT, acrescidos pela Emenda Constitucional Estadual nº 59/2025**; e

(ii) ao final, após serem ouvidos o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, seja **julgada procedente a ação, declarando-se a inconstitucionalidade o art. 169-A da Constituição do Estado da Paraíba e do art. 85 do seu ADCT, acrescidos pela Emenda Constitucional Estadual nº 59/2025, aplicando-se à decisão efeitos *ex tunc***.

59. Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00.

Termos em que espera deferimento.

João Pessoa para Brasília, data de assinatura eletrônica.

JOAO AZEVEDO LINS FILHO:08709130420

Assinado digitalmente por JOAO AZEVEDO LINS FILHO:08709130420
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=03441656000138, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARSDI, OU=RFB e-CPF A3, CN=JOAO AZEVEDO LINS FILHO:08709130420
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.01 12:24:08-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

João Azevêdo Lins Filho
Governador do Estado da Paraíba

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO BRITO FERREIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Fábio Brito Ferreira
Procurador-Geral do Estado da Paraíba